

1508390-45.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092255/2021 - 101º D.P. JDIM

IMBUIAS, 17159359 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 1676/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2092255 - 101º D.P. JDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508390-45.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508390-45.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092255/2021 - 101º D.P. JDIM

IMBUIAS, 17159359 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 1676/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2092255 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAFAEL FERREIRA MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

RAFAEL FERREIRA MARTINS (RG: 43035463) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/06, 05 de abril de 2021, por volta das 12h45, na Rua R. Henrique Rochel Christi, 950, Parelheiros, nesta cidade e comarca, porque estaria trazendo consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 58 (cinquenta e oito) invólucros contendo 123 gramas de tetrahydrocannabinol (TCH), 125 (cento e vinte e cinco) invólucros contendo 89,1 gramas de cocaína, 75 (setenta e cinco) invólucros plásticos contendo 15,6 gramas da mesma substância, sob a forma de crack e 2 (dois)

frascos contendo 15 mililitros de tricloroetileno, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 04/05) e sua prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de Plantão (fls. 54/58).

Sobreveio decisão que revogou a prisão preventiva do acusado, aplicando medidas cautelares diversas da prisão (fls. 134/137).

O réu foi citado (fls.155), apresentando esta sua Defesa Prévia (fls. 159/160), sendo a denúncia recebida (fls. 182).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas policiais e, ao final, houve o interrogatório do réu.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defesa pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu: fixação da pena no mínimo legal; reconhecimento do tráfico privilegiado; fixação do regime aberto; substituição da pena por restritiva de direito

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 10/13); auto de exibição e apreensão (fls. 14); laudo de constatação (fls. 25/29); laudo definitivo toxicológico (fls. 81/84), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

O laudo de constatação de substância e químico-toxicológico comprovam que a droga apreendida em posse do acusado era: 123 gramas de maconha, 104,7 gramas de cocaína e 15ml de tricloroetileno (fls. 81/84)

Os policiais militares Francisco Iran Barbosa Rodrigues e Lucas Romarins da Silva narraram extrajudicialmente que na data dos fatos realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas, e no momento em que entraram na via dos fatos viram um indivíduo com uma bolsa no ombro. Disseram que quando visualizou os policiais este indivíduo tentou fugir, porém foi detido. Narraram que o indivíduo foi identificado como Rafael Ferreira Martins. Informaram que durante busca pessoal pelo depoente, com ele nada de ilícito foi encontrado, porém na bolsa que o indiciado carregava consigo havia: 125 (cento e vinte e cinco) invólucros plásticos contendo substância semelhante à cocaína, 58 (cinquenta e oito) invólucros plásticos contendo substância semelhante a tetrahidrocannabinol (TCH) – maconha, 75 (setenta e cinco) invólucros plásticos contendo substância semelhante a crack e 2 (dois) frascos contendo substância aparentando ser tricloroetileno (''lança perfume''), ademais havia também a quantia de R\$ 352,50 (trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Informaram que questionado, Rafael disse aos Policiais que era o primeiro dia que estava vendendo entorpecentes e que ganharia a quantia R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Em juízo, Francisco afirmou que foi informado via COPOM as características do acusado e que estava com uma mochila preta nas costas. Disse que abordaram o acusado e não se recorda se tinha mais alguém ou se foi encontrado dinheiro. Contou que o réu não empreendeu fuga. Relatou que o local é conhecido como venda de drogas. Informou ter o acusado confessado a traficância e ganhava R\$ 50,00 por dia. Asseverou que realizou a revista no acusado, encontrando uma mochila nas costas.

A testemunha policial Lucas afirmou em juízo que viram um indivíduo em um local conhecido como ponto de venda de drogas, decidindo pela abordagem. Relatou não se

recordar se o réu tinha mochila. Contou que o parceiro fez a revista no acusado. Não se recorda se com as drogas encontradas tinha dinheiro. Não se recorda da informação via rádio COPOM.

O réu confessou extrajudicialmente que estava comercializando substâncias entorpecentes e que havia começado nesta data no comércio ilícito.

Em juízo, o acusado usou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Depreende-se da prova oral colhida em juízo que os policiais trouxeram uma versão diferente do relatado em sede policial.

Verifica-se que o agente público Francisco detalha, em juízo, que a ocorrência foi informada via COPOM, inclusive relatando as características do acusado, portando uma mochila preta nas costas onde foram encontradas as drogas. Não se recordava se teria localizado dinheiro.

Já o policial Lucas, diferente da versão do colega acima, não se lembrava da informação via rádio ou se o acusado trazia uma mochila. Também não se recordava se o acusado tinha dinheiro.

Em sede policial, os agentes públicos relatam que estavam em patrulhamento no momento em que visualizaram o sujeito, não mencionando a informação via COPOM, registrando acerca de bolsa no ombro do indiciado, e não nas costas, onde teriam encontrado as drogas e o dinheiro. Asseveram ainda, extrajudicialmente, que o acusado tentou fugir, mas em juízo o policial Francisco mudou novamente a versão afirmando que não houve fuga.

Em que pese a confissão extrajudicial do acusado, esta não se confirmou em juízo. Nesse sentido, diante do sistema acusatório, não se pode condenar o réu somente com elementos informativos os quais não foram confirmados no contraditório perante este juízo.

A impressão que deu é que os agentes públicos ou estavam falando de outra ocorrência ou houve esquecimento pelo tempo decorrido (e até compreensível diante de tantos atendimentos que fazem e pela data dos fatos), mas isso não pode ser utilizado para prejudicar o réu, especialmente quando a fala dos policiais destoaram sobre pontos essenciais constantes da denúncia.

Então, com tantas divergências, há de fato dúvidas para se afirmar ter sido o réu o responsável pela conduta descrita na denúncia, sendo razoável a absolvição por insuficiência probatória.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu RAFAEL FERREIRA MARTINS (RG: 43035463) da imputação de ter infringido o disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade porque não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ter sido absolvido.

Oficie-se para destruição das drogas apreendidas.

Com o trânsito em julgado, venham os autos conclusos para se deliberar sobre a destinação do valor apreendido.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes.

São Paulo, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA